SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1136529 - SP (2026/0437903-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	LEONARDO NUNES DA SILVA (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em benefício de LEONARDO NUNES DA SILVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0004763-58.2026.8.26.0996.

Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execução Penal homologou falta disciplinar praticada pelo paciente, com decretação da perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do prazo para a progressão de regime.

O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de execução penal interposto pelo paciente, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 109):

> *"AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA GRAVE TENTATIVA DE INGRESSO DE ENTORPECENTE EM UNIDADE PRISIONAL PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA PRAZO TRIENAL DO ART. 109, VI, DO CP MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS COERENTES PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS FUNDAMENTADA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO SÚMULA 534 DO STJ DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. Afastada a prescrição pelo decurso de prazo inferior ao trienal do art. 109, VI, do CP, e comprovadas materialidade e autoria da falta grave por laudos periciais e depoimentos harmônicos de agentes penitenciários, mantém-se a decisão que reconheceu a infração, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do prazo para progressão de regime."*

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60781920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/10/2026 18:16:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: 006e5d06-0f15-459e-80fb-dfcf45dc045f

No presente *writ*, a defesa sustenta ausência de justa causa para a homologação da falta grave, por inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, destacando a intranscendência da responsabilidade por conduta de terceiro e a inexistência de nexo causal, à luz do art. 13 do Código Penal.

Assevera a falta de fundamentação concreta para a decretação da perda de 1/3 dos dias remidos, em afronta ao dever de motivação das decisões judiciais, apontando violação aos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil, ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para trancar o processo disciplinar por ausência de justa causa, com restabelecimento dos dias remidos e afastamento da data da falta como marco interruptivo para a progressão de regime; subsidiariamente, pugna pelo afastamento da perda dos dias remidos por ausência de fundamentação idônea.

É o relatório.

Decido.

Diante da hipótese de *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

Embora possam existir suspeitas de que o paciente tenha determinado que a visitante levasse as drogas para ele, esta Corte Superior possui o entendimento de que, em razão do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando por meio de elementos concretos (AgRg no HC n. 740.321/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

Na hipótese, o paciente sequer chegou a ter a posse dos ilícitos, além de ter afirmado que "[a] *senhora Gilene Nunes do Nascimento, sua mãe, enviava jumbo a ele uma vez por mês e visitava o constantemente, sobre as possíveis drogas sintéticas encontradas dentro de um par de chuteiras que estava junto com materiais que sua mãe iria depositar para ele, respondeu que a referida chuteira foi fruto de uma aposta em jogo de baralho, que ganhou a chuteira de um outro preso que fora transferido de unidade prisional, que não sabe o nome do preso ao qual ganhou na aposta de baralho, que ouviu o vulgo dele é "Mazerati", por conta disso, a família de Mazerati ficou de entregar a chuteira para os familiares do declarante, para que depositasse para ele e quitasse o débito, entretanto, alega que não sabia que os familiares de Mazerati iriam*

esconder drogas dentro do calçado, que se soubesse, jamais deixaria sua mãe sequer pegar o referido sapato, que sua mãe ainda verificou a chuteira antes de trazer, porém por não ter habilidades, não encontrou nada de anormal e acabou juntando ao material de higiene e alimentos que iria trazer no jumbo para ele, que ratificar que não tinha ciência que o preso iria tentar aproveitar se da situação escondendo a droga dentro do calçado, que sua mãe não tem culpa nenhuma no evento ocorrido" (fl. 59), de modo que o afastamento da falta grave é medida que se impõe, por ausência de provas objetivas de que o apenado teria solicitado as drogas.

No mesmo sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes (grifos nossos):

> *AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUTAÇÃO POR ATO DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO DO REEDUCANDO. RESPONSABILIZAÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*
>
> *1. Nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, a prática de fato tipificado como crime doloso pelo reeducando caracteriza falta disciplinar de natureza grave. Contudo,* ***a aplicação do princípio da intranscendência penal impede que a sanção seja imposta ao apenado com base em atos praticados por terceiros, sem comprovação de participação do reeducando****.*
>
> *2.* ***O reconhecimento da prática de falta grave em razão da conduta praticada por terceiro que tentou introduzir psicoativo no estabelecimento prisional viola o princípio constitucional da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição da República), o qual preconiza que ninguém pode ser responsabilizado por ato praticado por terceira pessoa****.*
>
> *3. No caso concreto, o paciente confessou ter solicitado à companheira que levasse cigarros, mas negou saber que continham a substância cannabis. A visitante, por sua vez, afirmou ter sido abordada por terceira pessoa que lhe entregou os cigarros, desconhecendo tratar-se de droga. Não houve registro de sinais concretos que indicassem a prévia solicitação da encomenda (entorpecente) pelo detento.*
>
> *4. A responsabilização por ato de terceiro está lastreada em presunção, sem prova concreta da participação do paciente. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias fundamentou-se em suposições, e não em elementos probatórios que demonstrassem, de forma inequívoca, o concurso do reeducando para a prática do ilícito.*
>
> *5. Embora o habeas corpus não deva ser utilizado como sucedâneo recursal, admite-se o conhecimento da impetração quando constatada ilegalidade manifesta que configure constrangimento ilegal ao paciente. A concessão da ordem não decorreu de reanálise de provas, mas sim da constatação de ilegalidade manifesta consistente na*

responsabilização do paciente sem demonstração concreta de sua participação no fato, o que viola o princípio constitucional da intranscendência penal.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.030.874/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA DE PLANO SEM A NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPUTADA AO REEDUCANDO POR ATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SENTENCIADO TERIA CONCORRIDO PARA A CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme se depreende do acórdão de origem, a visitante do apenado foi surpreendida na posse droga no momento em que passava pelo scanner corporal, para entrar no estabelecimento prisional.

Devido à atuação de agentes de segurança penitenciária, a droga nem sequer chegou às mãos do apenado, que negou qualquer envolvimento com o fato.

2. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, ***em razão do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos****.*

Precedentes.

3. Tal conclusão não demanda dilação probatória nem o reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, providência inadmissível nesta via estreita, limitando-se à apreciação dos fundamentos consignados pela origem.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 922.470/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ENVIO DE DROGAS POR CORREIO. MODALIDADE SEDEX. ***ABSOLVIÇÃO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO. FALTA DE PROVAS IN CASU****. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.*

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar

constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - No caso concreto, o paciente foi declarado incurso em infração disciplinar de natureza grave de forma objetiva, sem constatação de sua autoria, mesmo que mediata, sob acusação de que teria tentado receber drogas via correio sedex dentro do estabelecimento penitenciário.

III - Não se ignora que esta eg. Corte entende pela possibilidade de configuração da falta grave em casos tais, contudo, provas mínimas dos fatos devem ser produzidas. Verbis: "Quem, de qualquer modo, concorre para uma conduta, incide nas penas a esta cominadas. O apenado foi responsabilizado por ser o idealizador da falta grave, o seu autor mediato. De acordo com a prova oral produzida durante o procedimento administrativo disciplinar, ele determinou o transporte de droga e o realizou, não diretamente, mas pelas mãos da visitante do presídio, seu instrumento. Assim, não há falar em responsabilização objetiva por ato de terceiro" (AgRg no HC 613.729/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/4/2021).

IV - Trata-se de cenário enfrentado por esta Quinta Turma, recentemente, nos seguintes termos: "Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em decorrência do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos. O mencionado princípio é explicado como a vedação de se pretender a aplicação da sanção penal a quem não seja o autor do fato, corolário impositivo do princípio constitucional da personalidade da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLV, da Carta Magna (...) In casu, não há como concluir que o paciente praticou falta grave. Com efeito, depreende-se dos autos que o apenado sequer manteve contato com o material que supostamente lhe fora destinado mediante SEDEX, (...) Ademais, não ficou comprovada a prática de nenhum ato material pelo paciente, não podendo, assim, a suposta conduta ilícita ser imputada ao reeducando"(HC n. 651.712/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/3/2021).

*V - **Verifica-se, pois, que o eg. Tribunal, com amparo em mera responsabilidade penal objetiva, sem provas concretas da conduta do paciente, decidiu pelo concurso de agentes, situação que configura constrangimento ilegal, já que, in casu, não houve como se concluir que o paciente praticou a falta grave, pois sequer foi comprovado que manteve contato com o material lhe destinado, nem mesmo que o teria solicitado à pessoa remetente**.*

Habeas Corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, para afastar a falta grave homologada e todos os seus consectários, por falta de provas.

(HC n. 695.929/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do *habeas corpus.* Todavia, concedo a ordem, de ofício, para absolver o paciente da imputação da prática de falta grave, com o afastamento das consequências legais.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 10 de outubro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60781920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/10/2026 18:16:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: 006e5d06-0f15-459e-80fb-dfcf45dc045f